

1501524-36.2021.8.26.0320

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/01/2022

... teve acesso às imagens de vídeo, da ação do roubo daquele veículo, e pôde ver que o roubador era o filho dela. Seu parente chegou portando uma bolsa feminina e, depois de ver as imagens em vídeo, concluiu que aquilo era da vítima do roubo. Indagado, o acusado negou a prática do roubo, só falou que tinha antecedentes criminais (mídia).

O guarda civil municipal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501524-36.2021.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501524-36.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2117485/2021 - DEL.INV.GER. LIMEIRA, 12307882 - DEL.INV.GER. LIMEIRA, 551/21/812 - DEL.INV.GER. LIMEIRA, 552/21/812 - DEL.INV.GER. LIMEIRA, 2117485 - DEL.INV.GER. LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gilmar Rodrigues de Matos

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

GILMAR RODRIGUES DE MATOS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, caput, e § 1º, c.c. art. 61, II, alínea "j" (calamidade pública), todos do Código Penal.

Consta do incluso inquérito policial que, em 15 de abril de 2021, por volta das 14h30min, na Rua Cesário Ferreira, nº 108, Jardim Piza, nesta cidade e comarca de Limeira, durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19 (cf. Decreto Estadual n. 64879 de 20.03.2020, publicado no DOE-SP de 21.03.2020), o acusado subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça, coisa alheia móvel, a saber, o veículo HIUNDAI/HB20 1.0 M CONFORT, de placas GHZ-3799, e uma bolsa com diversos documentos, além de objetos pessoais, pertencente à vítima Nayara Santos Vieira.

Segundo apurado, na ocasião dos fatos, durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, o acusado, imbuído na intenção de praticar o roubo, avistou a vítima, a qual estava auxiliando a sogra e a sobrinha a se acomodarem no veículo.

Em seguida, o réu adentrou no veículo e o ligou, ocasião na qual a vítima, prontamente, adentrou pelo lado passageiro e tentou resgatar sua bolsa e seus pertences. Nesse momento, o acusado anunciou o roubo e exigiu que a vítima descesse do veículo já em movimento, a qual, amedrontada, ao obedecer a ordem do roubador, acabou por cair ao solo, se lesionando. Ato contínuo, o acusado evadiu-se do local.

Ocorre que, após a empreitada criminosa, foram encetadas diligências pela equipe investigativa da polícia civil, a qual logrou em localizar o veículo roubado e parte dos demais bens subtraídos, bem como identificar o acusado como autor do roubo em testilha.

A denúncia foi recebida em 14 de maio de 2021 (fls. 158/163).

Defesa escrita veio aos autos (fls. 194/195).

O despacho de recebimento da denúncia foi mantido (fls. 196).

Durante a audiência de instrução, foram ouvidas a vítima e testemunhas, com interrogatório do acusado ao final (mídia).

Alegações finais orais do Ministério Público (mídia) e memoriais escritos da Defensoria Pública (fls. 239/248).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares pendentes de apreciação.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade restou provada pelos boletins de ocorrência (fls. 09/11 e 12/13), auto de exibição/apreensão (fls. 59), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 115 e 116), bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal.

A autoria é certa.

Perante a Autoridade Policial, o acusado negou ter praticado o roubo do automóvel HIUNDAI/HB20, de placas GHZ-3799. Anotou que trabalha como reciclador e é responsável pelo zelo da área do Bairro Barão de Limeira. Alegou que policiais civis estiveram em sua residência e lhe informaram o motivo da diligência. De imediato, franqueou a entrada dos policiais e não se opôs a nenhuma diligência realizada. Nada de ilícito foi encontrado em sua residência. Nada ter a ver com o roubo em questão. Não sabe quem possa ter praticado o roubo. Informou que, na data do fato, esteve no Bairro Parque Nossa Senhora das Dores, para visitar sua filha Nicola, de 12 anos e depois, por volta das 18h00min, foi para sua casa. Fez o trajeto de volta para sua casa usando o serviço de um mototáxi do antigo "Dinho". Anotou que poderá comprovar posteriormente que não tem nada a ver com o crime ora lhe imputado. Informou que acredita que o autor do crime deve ser muito parecido consigo. Já foi preso e processado anteriormente (fls. 15).

Em Juízo, o acusado disse que tem 42 anos. Ficou doze anos preso e chegou a morar em Taboão da Serra. Trabalhava com reciclador. Não tem nada a ver com isso. Levou

diversas bolsas pra poder vender, assim como perucas e máquina de lavar roupa. Assim agiu porque trabalhava como reciclador. Não se recorda de "pen drive". Sua mãe não o queria. Seu padrasto foi algemado. Foi solicitado dinheiro a ele. Tem um parente que trabalha como policial. Não fez a barbaridade de roubar o veículo. Com certeza se tivesse feito isso seria machucado pelos demais detentos. Estava trabalhando no dia do ocorrido e nega qualquer envolvimento. A casa da sua mãe foi invadida. Não pode falar quem praticou o roubo, a pessoa envolvida morreu no bairro Geada. Tem medo de sofrer retaliação. Está sendo acusado injustamente porque tentou intervir numa ação de drogas no local que trabalhava. Está sendo perseguido pela polícia, foi espancado pelos policiais. Seus tios usam crack e moram no fundo da casa da sua mãe, chegou a falar que iria denuncia-los. Não se recorda ao certo quando achou a bolsa, acredita que foi nos dias 17 e 18 de abril, o local de encontro é um descarte de entulho e materiais reciclados. Viu as imagens do crime ao lado da sua mãe, falou que o roubador era parecido com ele. No dia 14 de abril foi ver sua filha Nicole, dormiu no bairro e lá pegou o moto-taxi, foi direto para a casa da sua esposa. No dia 15 de abril, data do roubo, usava uma camiseta da marca Lacoste, de cor preta, todas as suas roupas foram levadas ao distrito policial. Com relação ao depoimento da sua mãe, há briga familiar entre eles, são diversas brigas, por isso ela o incriminou. Não indicou testemunhas. Sua mãe está mentindo, se fosse ele iria assumir o delito de roubo. Não vai segurar crime que não fez. Sua mãe viu ele sofrer agressão na frente de casa e foi ela quem chamou a polícia, sua genitora não o quer (mídia).

Vejamos o teor da prova oral, contrária aos interesses do réu.

A vítima Nayara dos Santos Vieira disse que, no dia dos fatos, chegou em casa para levar a sogra ao médico. Deixou o carro estacionado, lá estavam os seus pertences. Foi sair do carro e ajuda-la a entrar com a sobrinha. Iria colocar os cachorros para dentro da casa. O roubador veio perguntando se os cachorros mordiam. Do nada, o criminoso simplesmente entrou no veículo e foi embora em poder da coisa. Entrou pela porta do passageiro, tentou pegar a bolsa, mas não conseguiu. Conseguiu pegar o celular e pulou do veículo. A força do automóvel atingiu a sua perna. Houve anúncio de assalto. Sentiu-se ameaçada. Pulou do carro ainda em movimento. Em razão da queda ficou machucada. Além do veículo, foram roubados materiais de iluminação que estavam dentro do carro, assim como o estepe e dinheiro da bolsa, documentos pessoais. Não tem condições de efetuar qualquer reconhecimento. Lembra que o roubador era moreno, magro, estatura de 1 metro e 75 cm, altura média. Não se recorda de detalhes específicos. Nunca tinha visto a pessoa pelo bairro. Acredita que o roubador estava com máscara de proteção contra coronavírus. A ação foi muito rápida. Na Delegacia reconheceu o acusado, em torno de 40% de chance, foi no mesmo dia dos fatos o reconhecimento. Um "pen drive" de sua propriedade foi localizado em poder do acusado. Na delegacia foi mostrada uma fotografia do acusado (mídia).

A testemunha Elisabete Moraes disse que os fatos ocorreram defronte a sua casa. A nora foi busca-la e estava com a neta pequena. Nayara chegou e parou o veículo. Escutou o automóvel estacionando e saiu pra ver a nora. Nayara desligou e deixou o automóvel. Ela iria ajuda-la a colocar a criança e os pertences. O roubador caminhava pela rua. Ele perguntou se os cachorros mordiam. Do nada o assaltante entrou no carro. Sua nora entrou no lado do passageiro. Não queria que ela ficasse naquele automóvel. Ficou machucada nos dois cotovelos, assim como a neta. O roubador andou um tanto com o veículo e sua nora pulou, atingindo a perna com a roda do veículo. Tiveram que acionar a polícia e o SAMU. Não foi ouvida na delegacia. Lembra que o roubador era moreno, fazia uso de máscara contra covid, com camisa listrada. A ação foi muito rápida. Ele deve ter em torno de um metro e setenta. O roubador era magro, de estatura mediana. Só a sua nora teve objetos subtraídos (mídia).

O guarda civil municipal André Emilio Maezzi Hailer disse que receberam uma denúncia anônima informando que o possível autor de um roubo de veículo seria

GILMAR. O caso teve ampla repercussão em razão da forma bruta que ocorreu o crime, causando comoção. Naquela denúncia ainda informaram vários detalhes da pessoa do acusado. Assim sendo, passaram tal informação à autoridade policial, que se incumbiu de prosseguir com as investigações. Informou que o Delegado e sua equipe procederam diligências na residência do investigado GILMAR. Acompanharam a diligência. Não se recorda o que foi apreendido lá. Nessa ocasião, chegaram a ter contato pessoal com a genitora de GILMAR, tendo ela afirmado que teve acesso às imagens de vídeo, da ação do roubo daquele veículo, e pôde ver que o roubador era o filho dela. Seu parente chegou portando uma bolsa feminina e, depois de ver as imagens em vídeo, concluiu que aquilo era da vítima do roubo. Indagado, o acusado negou a prática do roubo, só falou que tinha antecedentes criminais (mídia).

O guarda civil municipal Osvaldo Moreira Júnior narrou que receberam uma denúncia anônima dando conta de que o possível autor do roubo que causou repercussão na comarca seria GILMAR. Havia informações pelo noticiário de roubo envolvendo uma vítima arrastada e uma criança, o que gerou comoção. Passaram a informação à autoridade policial, que se incumbiu de prosseguir com as investigações. Informou que o Delegado e sua equipe procederam diligências na residência do investigado GILMAR. Os genitores do acusado disseram que ele não morava mais ali e indicaram a sua residência. Nessa ocasião, chegaram a ter contato pessoal com a genitora de GILMAR, tendo ela afirmado que viu as imagens de vídeo, da ação do roubo. Ela confirmou que o acusado portava uma bolsa feminina quando do ocorrido. A genitora pediu ao filho que saísse de casa por conta da ação criminosa. Não se recorda de ter apreendido qualquer bem ligado ao delito (mídia).

O policial civil Gladison Francisco da Silva contou que fizeram levantamento do crime de roubo pelos setores de inteligência. A polícia chegou até ao acusado. Com o mandado de busca estiveram na residência dele. Fizeram incursão nos imóveis e a segurança do local. Na ocasião estiveram na residência e o réu foi levado até o distrito policial. Indagado, ele negou a prática do delito. Com a mãe do réu obtiveram um "pen drive", de propriedade da vítima. Foi a genitora do réu que entregou esse "pen drive". É que ele esteve na casa dela por ocasião dos fatos e esse material lá ficou. A vítima não teve certeza quanto ao reconhecimento porque o acusado fazia uso de máscara, mas a ofendida o reconheceu por algumas características. Houve reconhecimento fotográfico. Fez o cumprimento do mandado (mídia).

O policial civil Jeruso Alves Nascimento disse que, logo após os fatos, chegou a denúncia de envolvimento do acusado com o roubo do veículo Hyundai. É que ele havia saído da cadeia e logo depois praticou o delito. Foi solicitado mandado de busca. Foram na casa dela, e esta contou que ele mudou. A mãe do acusado forneceu um "pen drive" de propriedade da ofendida. Houve reconhecimento do objeto na Delegacia. A ofendida também o reconheceu (mídia).

A genitora do réu, Ângela Maria Rodrigues dos Santos, disse que na sua casa nada foi localizado. Foi ela que pegou o "pen drive" e ficou muito brava com seu filho. Pegou na bolsa que estava em poder do seu filho. O acusado chegou com uma bolsa na sua casa e ela pegou o material escondido dele. Não sabe o dia que ele chegou com a bolsa, mas foi antes da prisão. A bolsa era feminina. Viu que havia cartão, óculos e outros objetos femininos. O "pen drive" estava no interior da bolsa. O acusado falou da origem da bolsa, ele contou que roubou um veículo HB20. O seu filho foi embora de casa voluntariamente. Ele ficou vinte anos preso, ela ficou chateada com o que ele fez. Não sabe o que o réu foi fazer com a bolsa, acredita que ele queria mostrar a ela, mas não gostou disso. O réu foi na sua casa no período da tarde. Viu na televisão as imagens do roubo praticado pelo seu filho. Reconhece a pessoa como sendo o seu filho. Depois desse fato, chegou a falar com o seu parente. Não sabe se ele está envolvido com outros crimes de roubo. Estava sozinha quando ele chegou. Foi ela quem entregou o "pen drive" aos policiais e pediu que eles endireitassem o acusado. Acredita que o "pen drive" é cinza. Pediu pra ver o que tinha no "pen

drive" para sua neta, eram arquivos de arquitetura. Sofre com o réu desde os 15 anos de idade (mídia).

No que toca aos depoimentos de policiais e guardas civis municipais, ao contrário do que sustenta a Defesa, é de rigor consignar que aqueles não podem ser valorados de forma depreciativa, mormente se de acordo com os demais elementos do conjunto probatório.

Nesse sentido:

"(...) Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). (TJSP; Apelação 0003912-21.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).

Pelo que se verifica da prova oral colhida, a vítima estacionou seu veículo e, após desembarcar, o réu GILMAR adentrou no veículo. Ato contínuo, a vítima abriu a porta do veículo e tentou resgatar seus documentos, ocasião em que GILMAR anunciou o roubo e ordenou que a vítima descesse do veículo, o qual já estava em movimento.

Dias após o ocorrido, policiais civis receberam denúncia anônima dando conta que o autor do roubo seria GILMAR. Em diligências pela residência do acusado, nada de ilícito foi encontrado, mas durante o cumprimento de mandado, a genitora, Sra. Ângela Maria Rodrigues dos Santos, alegou que teve acesso às imagens do roubo e pôde ver que o autor do delito era seu filho GILMAR, informando que, no dia dos fatos, o acusado apareceu em sua residência portando uma bolsa feminina, de titularidade da vítima, entregando aos guardas o "pen drive" da ofendida.

Não bastasse, houve reconhecimento fotográfico na Delegacia. Embora se trate de prova inominada, a qual não está expressa na lei, o reconhecimento mencionado ostenta amparo na jurisprudência: "A validade do reconhecimento fotográfico, como meio de prova no processo penal condenatório, é inquestionável, e reveste-se de eficácia para legitimar, especialmente, quando apoiado em outros elementos de convicção, como, no caso, a prolação de um decreto condenatório" (RT 736/546).

Com a cautela que lhe é natural, ensina o saudoso Frederico Marques, nesse contexto, que "tudo depende, em cada caso, das circunstâncias que rodearam o reconhecimento e dos dados que forem fornecidos pela vítima ou testemunha para fundamentar suas afirmativas" (MARQUES, Frederico. Elementos de direito processual penal. Atual. Victor Hugo Machado da Silveira. Campinas: Bookseller, 1997, v. 2).

Além do reconhecimento fotográfico, o depoimento da genitora corrobora a versão dos agentes públicos no sentido do envolvimento do imputado na prática do delito de roubo. Difícil acreditar que a mãe do denunciado compareceria em Juízo para incriminar seu descendente sem ter fundada razão para tanto, cabendo lembrar que ela relatou estar cansada do passado criminoso do seu filho, além de apresentar aos policiais o "pen drive", produto do crime, de propriedade da vítima.

No mais, observo que não foram ouvidas testemunhas de Defesa que amparassem a alegação de falta de provas lançada pela combativa Defesa, devendo prevalecer o firme relato da vítima e das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório.

A respeito do reconhecimento fotográfico e da sua legalidade, assim já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"É desinfluyente à solução da presente controvérsia a alegação de que o reconhecimento fotográfico pela vítima ocorreu depois de mais de um ano do cometimento do delito, ou de que o Paciente, na fotografia utilizada pelas autoridades policiais, tinha idade diversa da que hoje possui. A validade ou não de tal diligência como prova deverá ser avaliada após a instrução, a critério do julgador, não podendo ser desconsiderada, desde já, sob pena de mácula ao princípio da livre convicção do Juiz. (...) Portanto, a identificação fotográfica do autor do delito pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação apenas quando ratificada em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa. 6. Ordem denegada." (STJ, HC 168.667/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 04/05/2011).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRAFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO REALIZADO EM SEDE POLICIAL E CONFIRMADO EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O reconhecimento fotográfico constitui prova inicial que deve ser referendada por reconhecimento presencial do suspeito e, ainda que o reconhecimento fotográfico seja confirmado em juízo, não pode ele servir como prova isolada e única da autoria do delito, devendo ser corroborado por outras provas independentes e idôneas produzidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Neste caso, porém, não se pode dizer que a condenação teve por lastro exclusivo o reconhecimento do agravante pelas vítimas, sendo certo que o conjunto probatório apresenta outros elementos que formaram a convicção do magistrado, levando-o a acolher a pretensão acusatória. (...)4. Agravo regimental improvido". (STJ, AgRg no HC 669.563/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021).

Da mesma forma, há julgados oriundos do Supremo Tribunal Federal (STF) que confirmam a validade e constitucionalidade do reconhecimento fotográfico como prova apta a sustentar uma sentença penal condenatória, ainda mais quando corrobora por outras evidências nos autos, não sendo caso de desentranhamento, muito menos de ilicitude da prova, na esteira da jurisprudência que segue:

"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRAFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (STF, HC 160842 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 05/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 15-10-2018 PUBLIC 16-10-2018).

"EMENTA Habeas corpus. Roubo majorado. Alegada nulidade do processo por conter reconhecimento fotográfico realizado sem a presença do paciente. Ausência de requisição de réu preso para audiência de inquirição de testemunhas. Nulidade relativa. Alegação extemporânea e ausência de prejuízo. (...) Ordem conhecida em parte e denegada. I - O reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório. Ademais, como na hipótese dos autos, os testemunhos prestados em juízo descrevem de forma detalhada e segura a participação do paciente no roubo. Precedentes. (...) IV - Ordem conhecida em parte e, na parte conhecida, denegada."(STF, HC 104404, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00249 RTJ VOL-00217-01 PP-00499).

"Recurso ordinário em habeas corpus.2. Extorsão mediante sequestro e roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Condenação. Fixação do regime inicial fechado. 3. Reconhecimento fotográfico no âmbito do inquérito corroborado por outras provas dos autos. Possibilidade. (...). 8. Recurso ordinário a que se nega provimento" (STF, RHC 117980, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 03/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-120, DIVULG 20-06-2014, PUBLIC 23-06-2014).

"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRAFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece que "o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório" (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes. (...) 3. Agravo regimental desprovido" (STF, HC 188760 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080, DIVULG 28-04-2021, PUBLIC 29-04-2021).

Assim, respeitado o entendimento da combativa Defesa, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e a autoria do crime de roubo imputado.

E houve grave ameaça pelo potencial intimidatório utilizado pelo acusado na prática do crime de roubo. A respeito da grave ameaça no delito de roubo, trago à baila os ensinamentos de Cleber Masson:

"A grave ameaça é também chamada de violência moral ou de vis compulsiva. Consiste na promessa de mal grave, iminente e verossímil, isto é, passível de realização. Pode-se exteriorizar por palavras, gestos, símbolos, utilização de objetos em geral ou qualquer outro meio idôneo a revelar a intenção do agente de subjugar a vítima. Seu potencial intimidatório deve ser aferido no caso concreto, baseado nas circunstâncias ligadas à prática do crime, tais como o sexo e as condições físicas do agente e da vítima, o local e o horário do delito, entre outras (...) De fato, o que é ridículo para uma pessoa pode constituir-se em grave ameaça para outrem. Certamente um ateu irá zombar daquele que ordenar a entrega de sua carteira, sob pena de após sua morte queimar no fogo do inferno. Por outro lado, uma pessoa supersticiosa poderá ceder à exigência de um feiticeiro, entregando-lhe dinheiro depois de ouvir que se não obedecê-lo terá contra si rogada uma praga. A grave ameaça, contudo, deve estar indispensavelmente ligada a uma subtração patrimonial. Do mesmo modo que não se podem exigir atitudes heroicas das pessoas, é também vedado concluir automaticamente pelo roubo nas atitudes das pessoas covardes. Se assim não fosse, estaria caracterizada a tentativa de roubo, exemplificativamente, quando uma pessoa "mal encarada" se dirigisse na direção de um pusilânime, olhando

para seu relógio, mas com o único propósito de lhe formular a corriqueira pergunta: "que horas são"? (MASSON, Cleber. Direito penal esquematizado: parte especial - vol. 6.^a ed. rev. e atual - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014).

Não há que se cogitar em tentativa. O roubo se consumou, porquanto o réu logrou inverter a posse sobre o bem subtraído, tanto do veículo, quanto dos objetos que se encontravam na bolsa da vítima. Como é sabido, o roubo se consuma no momento da inversão da posse, cessada a violência ou grave ameaça empregadas.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. MOMENTO CONSUMATIVO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. Segundo a jurisprudência deste eg. Superior Tribunal de Justiça, o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da res subtraída, pouco importando que a posse seja ou não mansa e pacífica. Assim, é prescindível que a res saia da esfera de vigilância da vítima, bastando que cesse a grave ameaça ou a violência (precedentes do STJ e do STF). Agravo regimental desprovido." (STJ, AgRg no REsp 1490926/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Órgão Julgador: Quinta Turma, DJ: 10/02/15).

Tal entendimento se encontra consubstanciado na Súmula nº 582 do STJ:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada."

Por outro lado, não é caso de reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal. Não há provas de que o acusado tenha agido para se aproveitar da situação de calamidade pública causada pela pandemia do COVID-19. O crime foi cometido em circunstâncias normais, motivo pelo qual afasto o reconhecimento da agravante.

A respeito do assunto, cito os seguintes julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça afastando a incidência da agravante em questão:

"Na hipótese, a agravante do art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, em tese seria cabível em desfavor do paciente, em face da crise causada pela pandemia, de ordem, econômica, social e sanitária, já que o crime foi cometido na vigência do Decreto Legislativo 6/2020, de 20/03/2020. Todavia, a despeito da prática do crime em ocasião de calamidade pública e do desvalor, sem dúvida, da conduta do paciente, não é suficiente, a meu sentir, a existência do Decreto que reconheceu o estado de calamidade pública para incidência da aludida agravante, uma vez que é imprescindível a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática da traficância, e isso não foi devidamente demonstrado na hipótese em análise. Ademais, como bem destacou o parecer ministerial às fls. 73, grifei "A despeito da maior censurabilidade da conduta praticada no período de calamidade pública, o referido evento, por si só, não é suficiente para atrair a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "j", do Código Penal, sob pena de responsabilização objetiva do agente." Por essas razões, entendo que deve ser afastada a agravante genérica descrita no art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal(...)" (STJ, HC 632.019/SP, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, julgado em 10/02/2021).

"O crime em si não está diretamente relacionado a essa circunstância da calamidade pública em questão, situação diferente de quando um delito é praticado durante um incêndio, ou naufrágio ou inundação, por exemplo. Neste caso presente, configura-se a responsabilidade objetiva e qualquer delito praticado durante este período da pandemia teria a sua pena agravada na segunda fase" (STJ, HC 620.531/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, julgado em 03/02/2021). Sendo caso de condenação, passo a dosar as penas.

Na primeira fase, ante a existência de circunstâncias desfavoráveis, elevo a pena-base em 1/4, eis que o acusado conta com péssimos antecedentes criminais (cf. fls. 149/157).

Não bastasse, ele agiu com dolo excessivo, na medida em que praticou ação violenta ao arrastar pessoa do sexo feminino que carregava uma criança de tenra idade, derrubando violentamente outra pessoa do sexo feminino em poder do veículo roubado, causando lesões corporais numa das mulheres, fato que causou comoção e ganhou repercussão na comarca de Limeira, conforme firme relato dos guardas civis municipais em audiência, de modo que a culpabilidade transbordou os limites do tipo penal e merece maior censura.

A pena-base será fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

De fato, observo que o acusado ostenta condenação anterior com o decurso do prazo depurador da reincidência, que, a despeito de não caracterizar a agravante, se presta a configurar maus antecedentes.

E o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador (cf. STJ, HC 515.516/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020; EDcl no AgRg no REsp 1827892/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020 AgRg no AREsp 648.374/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016; AgRg no HC 354.093/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016; AgRg no AREsp 924.453/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 15/09/2016).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, pacificou o entendimento no Tema 150, no julgamento do RE 593818, ao fixar a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reconhecendo, portanto, o uso de condenações de definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e não atingidas pelo período depurador da reincidência, como maus antecedentes para fins de fixação da pena-base.

Na segunda fase, o acusado é reincidente (cf. fls. 145/148 e 149/157), de modo que majoro a pena em 1/6, totalizando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com pagamento de 14 (quatorze) dias-multa. Não há atenuantes a serem consideradas.

Ausentes quaisquer alterações na terceira fase, mantenho a pena acima fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Por força dos péssimos antecedentes e da reincidência, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado.

Nos termos do art. 44 do CP, tendo sido o crime cometido mediante grave ameaça e violência, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar GILMAR RODRIGUES DE MATOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, caput e § 1º, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, com pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, que serão calculados no seu

menor valor.

O réu foi preso e permaneceu custodiado ao longo do curso da instrução. Agora foi condenado a cumprir pena corporal, em regime inicial fechado, devendo permanecer encarcerado provisoriamente, eis que há risco de fugir da aplicação da lei penal no caso de vir a ser solto, sem contar a probabilidade de reiterar a prática criminosa em razão dos péssimos antecedentes criminais.

A detração penal será analisada em sede de execução, devendo se verificar a conduta carcerária do réu e os demais requisitos do processo de execução.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual ora deferida.

Após o trânsito em julgado, o nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados.

P.R.I.

Limeira, 20 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA